



duckify.app — Entscheidungs- & Verhandlungsvorlage

Agentur-Einstieg als Commercial Co-Founder / Growth Partner · Pre-Launch · Basis: LLM-Council-Verdikt · Stand: 18.06.2026

Für: Agentur-Einstieg als Commercial Co-Founder / Growth Partner **Stand:** Pre-Launch / Konzeptphase · Basis: LLM-Council-Verdikt **Grundregel:** Kein Equity-Commitment, bevor zahlende Nachfrage bewiesen ist.

Teil A — Validierung ZUERST (Gate vor jeder Unterschrift)

Reihenfolge ist Pflicht. Schritt 2 startet nur, wenn Schritt 1 besteht.

Schritt 1 — Produkt-Realitätscheck (diese Woche, 0 €)

- Selbst eine Business-Website **und** einen Shop bauen — **mit Stoppuhr**.
- **Pass-Kriterium:** funktionsfähig in unter 30 Min, ohne Hänger, ohne Workarounds.
- Mobile-Ansicht, Checkout-Flow und Rechtstexte (Impressum / DSGVO / Cookie) real prüfen.
- **Fail = Stopp.** Die gesamte „30-Minuten“-Story trägt nicht. Keine Gratisarbeit investieren.

Schritt 2 — Nachfrage-Test (2-3 Wochen, ~1.500-2.500 €)

- Eine Landingpage mit **echtem Preis** (z. B. 49 €/Monat) + klarem Call-to-Action „Jetzt starten“.
- 800-1.500 € Ads (Google / Meta) auf DACH-KMU / Gründer:innen.
- CTA führt zu **Vorkasse / 1 €-Anzahlung / Kreditkarte-Hinterlegung** (Beta-Plätze).
- **Messgröße:** Zahlungsbereitschaft. **Reine E-Mail-Adressen zählen NICHT.**
- **Pass-Kriterium (vorab festlegen):** z. B. Mindestzahl echter Anzahlungen / CAC unter Zielwert.
- **Fail = kein Deal** — und sechsstellige Gratisarbeit gespart.

Parallel — Due Diligence (vor Unterschrift, nicht danach)

- **Cap Table** prüfen (bestehende Gesellschafter, Optionen, Wandeldarlehen).
- **Schulden / Verbindlichkeiten** des Startups.
- **IP-Eigentum am Code** — gehört die Plattform wirklich der Gesellschaft? (Freelancer-/ Dienstvertrags-Kette prüfen.)
- **Markenrechte** „duckify“ (DACH + EU) frei und anmeldbar?
- **Warum gibt der Gründer JETZT 25-40 % ab?** (Liquiditätsdruck / Burnout / Mitgründer-Konflikt) — ehrliche Antwort einfordern.

Teil B — Term-Sheet-Eckpunkte (nur falls Teil A besteht)

Kernprinzip: **Umgekehrte Logik**. Wer den knappen Faktor liefert (Marke, Funnel, Vertrieb, Nachfrage), kauft ihn nicht teuer ein.

Punkt	Vorschlag des Gründers	Position der Agentur
Pre-Money-Bewertung	750k – 1 Mio €	≤ 250k € (reale Pre-Revenue-Basis)
Anteil Agentur	Start 25 %, bis 40 %	35-50 % von Beginn an
Vergütung	reines Sweat Equity	Sweat Equity + kleiner Cash-Retainer vom Gründer
Vesting	—	4 Jahre, 1-Jahr-Cliff, BEIDSEITIG
Founder-Lock	—	Reverse-Vesting / Founder-Lock für Tech-Gründer
Meilensteine	„100 zahlende Kunden“	an MRR koppeln (z. B. 10k € MRR)
Verwässerungsschutz	—	Anti-Dilution + Tag-along-Rechte
Leistungsumfang	„kompletter Aufbau“	schriftlicher, abgegrenzter Scope
Exit / Scheitern	—	definierte Ausstiegs-/Rückabwicklungsmechanik
Haftung	offen	Klärung persönliche Haftung bei automatischen Rechtstexten , AGB, Geschäftsführer-Rolle

Teil C — Die 3 Deal-Breaker (sofortiges Nein)

1. Gründer akzeptiert **weder realistische Bewertung noch echte Co-Founder-Vesting-Struktur**.
2. **Produkt besteht den 30-Minuten-Test nicht** oder Nachfrage-Test liefert null Zahlungsbereitschaft.
3. **IP / Cap Table unklar** oder Gründer verweigert Einblick.

Strategische Alternative, falls der Gründer blockt: **selbst bauen oder eine White-Label-Engine lizenzieren und 100 % behalten** — der teure kommerzielle Teil kommt ohnehin von der Agentur.

Teil D — Offene strategische Fragen (vor Skalierung klären)

- **Betreiber-DNA:** Kann die Agentur einen 24/7-SaaS führen (Support, Churn, Retention, Produkt-Roadmap) — nicht nur Projektgeschäft?
 - **Opportunitätskosten:** Was kostet die gebundene Kapazität das eigene Kerngeschäft?
 - **Markt-Timing:** KI-Website-Generatoren (Wix AI, Lovable u. a.) kommodifizieren „Website in Minuten“ gerade — wo liegt der verteidigbare Vorteil?
 - **Echter Wedge (laut Council größtes Upside):** Distribution über **Multiplikatoren** (Steuerberater, Gründerzentren, Banken, Kammern) + **DSGVO/Compliance als EU-Exportprodukt** — beides als Distributionsrechte im Vertrag verankern.
-

Glossar — Fachbegriffe einfach erklärt

Equity — Firmenanteile / Eigenkapital. „Gegen Equity arbeiten“ heißt: statt Bezahlung bekommt man einen Prozentsatz der Firma.

Sweat Equity — wörtlich „Schweiß-Anteil“. Anteile, die man durch Arbeitsleistung statt durch Geld verdient. Hier: Die Agentur leistet Marketing/Vertrieb gratis und erhält dafür Firmenanteile.

Cash-Retainer — eine laufende Bar-Vergütung (z. B. monatlich). Im Vorschlag: ein kleiner Geldbetrag vom Gründer an die Agentur — als Beweis, dass auch er echtes Geld riskiert („Skin in the Game“).

Skin in the Game — eigenes Risiko im Spiel haben. Wer selbst etwas zu verlieren hat, meint es ernst. Ein Gründer, der nichts einzahlt und nichts abgibt, hat keins.

Pre-Money-Bewertung — der Wert der Firma vor dem Einstieg eines neuen Partners/Investors.

Post-Money = Pre-Money + das, was neu hineinkommt. Beispiel: Pre-Money 250k + Leistung 250k = Post-Money 500k.

Pre-Revenue — die Firma macht noch keinen Umsatz (kein zahlender Kunde). Solche Bewertungen sind Schätzungen, keine Marktpreise.

Traktion (Traction) — messbare Zugkraft am Markt: echte Nutzer, Umsatz, Wachstum. Investoren zahlen für Traktion, nicht für bloßen Code.

Cap Table (Capitalization Table) — die „Eigentümer-Tabelle“: wem gehören wie viele Anteile, plus Optionen und Wandeldarlehen. Zeigt, wie die Firma wirklich aufgeteilt ist.

Wandeldarlehen (Convertible Loan) — ein Kredit an das Startup, der sich später in Firmenanteile umwandelt. Wichtig zu kennen, weil er den eigenen Anteil später verwässern kann.

Vesting — Anteile werden nicht sofort, sondern über Zeit verdient. Üblich: 4 Jahre. Wer früher geht, behält nur den bis dahin verdienten Teil. Schützt beide Seiten vor „kassieren und abhauen“.

Cliff — die Sperrfrist am Anfang des Vesting (meist 1 Jahr). Vor Ablauf gibt es null Anteile; danach fällt der erste Block auf einmal an. Schützt davor, dass jemand nach 2 Monaten mit Anteilen verschwindet.

Beidseitiges Vesting — Vesting/Cliff gelten für alle Partner, auch den Tech-Gründer — nicht nur für die neu einsteigende Agentur.

Reverse-Vesting / Founder-Lock — der Gründer „verdient“ seine bestehenden Anteile ebenfalls über Zeit zurück. Verlässt er die Firma früh, gibt er einen Teil ab. Verhindert, dass der Tech-Gründer geht und die Agentur 25 % von einer verlassenen Codebasis hält.

Anti-Dilution (Verwässerungsschutz) — Schutz davor, dass der eigene Anteil bei späteren Finanzierungsrunden ungewollt schrumpft („verwässert“).

Verwässerung (Dilution) — wenn neue Anteile ausgegeben werden, sinkt der prozentuale Anteil aller bestehenden Eigentümer.

Tag-along-Recht — „Mitverkaufsrecht“: Verkauft der Gründer seine Anteile, darf die Agentur zu denselben Konditionen mitverkaufen. Schützt den Minderheitsgesellschafter.

Milestone / Meilenstein — vorab definierte Zielmarke, an die z. B. eine Anteilserhöhung gekoppelt ist (hier besser MRR statt Kundenzahl, weil Umsatz schwerer manipulierbar ist).

MRR (Monthly Recurring Revenue) — monatlich wiederkehrender Umsatz. Die zentrale SaaS-Kennzahl: planbare Einnahmen aus laufenden Abos.

ARR — Annual Recurring Revenue, das Jahresäquivalent ($MRR \times 12$).

SaaS (Software as a Service) — Software, die man als laufendes Abo mietet statt einmalig kauft (z. B. Spotify-Prinzip für Geschäftssoftware).

CAC (Customer Acquisition Cost) — Kundenakquisitionskosten: wie viel man im Schnitt ausgeben muss (Werbung, Vertrieb), um einen zahlenden Kunden zu gewinnen.

LTV (Lifetime Value) — der gesamte Umsatz, den ein Kunde über die ganze Beziehung bringt. Gesundes Geschäft: LTV deutlich größer als CAC.

Churn — Abwanderungsrate: Anteil der Kunden, die ihr Abo wieder kündigen. Hoher Churn frisst Wachstum auf.

Retention — das Gegenteil von Churn: wie gut man Kunden langfristig hält.

Funnel (Conversion-Funnel) — der „Trichter“ vom ersten Kontakt (Werbung) über Interesse bis zum Kauf. Conversion = der Anteil, der jeweils zum nächsten Schritt übergeht.

Conversion — Umwandlung eines Besuchers in eine gewünschte Aktion (z. B. Kauf, Anmeldung).

Landingpage — eine einzelne, auf ein Ziel zugeschnittene Webseite (meist für eine Werbekampagne), die zu einer Handlung führen soll.

Call-to-Action (CTA) — die konkrete Handlungsaufforderung („Jetzt starten“, „Kostenlos testen“).

IP (Intellectual Property) — geistiges Eigentum: hier vor allem die Rechte am Quellcode und an der Marke. Muss eindeutig der Firma gehören.

Due Diligence — die sorgfältige Prüfung vor einem Deal: Finanzen, Verträge, Rechte, Risiken. „Erst prüfen, dann unterschreiben.“

White-Label — ein fertiges Produkt, das man unter eigener Marke weiterverkauft. Alternative zum Mitmachen: eine bestehende Website-Engine lizenzieren und als „duckify“ branden.

Wedge — der „Keil“: der eine, spitze Einstiegsvorteil, mit dem man sich gegen große Wettbewerber in den Markt drückt (hier: Vertrieb über Multiplikatoren + EU-Rechtssicherheit).

Moat — der „Burggraben“: ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil, den Konkurrenten schwer kopieren können.

Commodity / kommodifizieren — wenn etwas zur austauschbaren Massenware wird (z. B. „Website in Minuten“, sobald jede KI das gratis kann). Dann zählt nur noch der Preis.

Multiplikatoren — Mittler mit Reichweite zur Zielgruppe (Steuerberater, Kammern, Banken), die das Produkt weiterempfehlen und so günstig viele Kunden bringen.

Opportunitätskosten — der entgangene Nutzen der besten Alternative. Bindet die Agentur Kapazität in duckify, fehlt sie im bezahlten Kerngeschäft — das ist der wahre Preis.

Commercial Co-Founder — Mitgründer für die kaufmännische Seite (Marke, Marketing, Vertrieb, Pricing), im Gegensatz zum technischen Gründer.

DACH — Markt-Kürzel für Deutschland (D), Österreich (A), Schweiz (CH).

DSGVO — Datenschutz-Grundverordnung der EU. Pflicht-Rechtstexte (Datenschutzerklärung, Cookie-Hinweise) — fehlerhaft umgesetzt drohen Abmahnungen.

Diese Vorlage ist Verhandlungsgrundlage, keine Rechts- oder Steuerberatung. Bewertung, Beteiligung und Vesting vor Unterschrift rechtlich und steuerlich prüfen lassen.